Notificações

Vimos anteriormente que os Princípios Constitucionais que garantem o direito de resposta/defesa ao infrator são o **contraditório** e a **ampla defesa**.

O exercício da defesa se dá pelas notificações, assim, a ausência de notificação gera **nulidade absoluta** pelo *error in procedendo* ou erro no proceder. É o erro cometido quando não se obedece a determinadas normas processuais.

Para que esse direito de resposta seja exercido, é preciso que o infrator ou o proprietário do veículo seja notificado. A notificação visa, então, propiciar o exercício do contraditório e da ampla defesa. E se a notificação não tiver informações que permitam ao infrator apresentar sua defesa o ato será nulo.

Isso porque, sem notificação não há exercício do direito de resposta ou direito de defesa e, assim, é possível que seja alegada a nulidade do ato administrativo.

Entendido isso, após a lavratura do AIT, julgada a consistência do mesmo, o órgão autuador vai enviar ao proprietário do veículo, a notificação da autuação.

Notificação da Autuação – NA: oportunidade para apresentar Defesa Prévia e indicar o condutor infrator

Segundo conceituação trazida pela Resolução 918 do CONTRAN, no inciso II do artigo 2°, *procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo.*

E aí, com a simples leitura deste texto legal, entendemos que a notificação da autuação vai dar ao proprietário do veículo oportunidade de exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa, através da defesa prévia ou defesa da autuação, bem como indicar o real condutor infrator, caso não seja ele (proprietário) o responsável pela infração, conforme previsão do § 7° do art. 257 do CTB.

O § 2° do art. 4° da Resolução 918 do CONTRAN também fala da possibilidade de apresentação de defesa da autuação:

> *§ 2º Na NA constará a data do término do prazo para a apresentação da defesa da autuação pelo proprietário do veículo, principal condutor ou pelo condutor infrator devidamente identificado, **que não será inferior a 30 (trinta) dias**, contados da data de expedição da NA ou publicação por edital, observado o disposto no art. 14*
>
> *[…]*
>
> *§ 6º Para as NA expedidas antes de 12 de abril de 2021, o prazo de que trata o § 2º não será inferior a 15 (quinze) dias.*

Vale dizer, que a Lei 14.071/20 adicionou o art. 281-A ao CTB e aumentou o prazo para apresentação de defesa prévia, bem como para apresentação de condutor infrator, que agora é de 30 dias, veja:

> *Art. 281-A. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação.*

E o art. 5° desta mesma Resolução, fala, novamente, da possibilidade de indicar o real condutor infrator:

> *Art. 5º Caso o condutor do veículo seja o responsável pela infração, não seja o proprietário ou o principal condutor do veículo e não seja identificado no ato do cometimento da infração, o proprietário ou principal condutor do veículo deverá indicar o real condutor infrator, por meio de formulário de identificação do condutor infrator, que acompanhará a NA […]*

Já mostrei anteriormente como é um modelo de formulário para indicação de condutor. E, se houver abordagem, segundo a segura do §4° deste artigo, *os dados do condutor identificado no AIT deverão constar na NA, observada a regulamentação específica*.

Quando há expedição da notificação da autuação, caso não haja abordagem, será o primeiro contato do proprietário do veículo com o Processo Administrativo para imposição de penalidade de multa.

Porém, é válido frisar que ainda não temos uma multa propriamente dito, ou seja, não é exigível.

Ainda é válido frisar e destacar o que prevê o §1º do art. 5° da Resolução 918, que trata da impossibilidade de colher a assinatura do condutor infrator, nos casos de veículos registrados em nome de pessoa jurídica:

> *§ 1º Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor infrator, além do preenchimento das informações previstas nos incisos do caput, deverá ser anexado ao formulário de identificação do condutor infrator:*
> *I - para veículo registrado em nome de órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, ofício do representante legal do órgão ou entidade, identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento do cometimento da infração; ou*
> *II - para veículo registrado em nome das demais pessoas jurídicas, cópia de documento onde conste cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e **comprove a posse do veículo** no momento do cometimento da infração, o qual deve conter, no mínimo:*
> *a) identificação do veículo;*
> *b) identificação do proprietário;*
> *c) identificação do condutor;*
> *d) **cláusula de responsabilidade pelas infrações**; e*

> *e) período em que o veículo esteve na posse do condutor apresentado, podendo esta informação constar em documento separado, desde que devidamente assinado pelo condutor.*

Isso é muito comum de acontecer com veículos de locadora e revendedoras de veículos.

E quando ocorre a indicação de condutor de pessoa não habilitada/habilitação vencida ou de categoria diferente; ou de vários condutores quando as infrações forem concorrentes?

> *§ 2º No caso de identificação de condutor infrator em que a situação se enquadre nas condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB, sem prejuízo das demais sanções administrativas e criminais previstas no CTB, serão lavrados os respectivos AIT:*
> *I - ao proprietário do veículo, por infração ao art. 163 do CTB, exceto se o condutor for o proprietário; e*
> *II - ao condutor indicado, ou ao proprietário que não indicá-lo no prazo estabelecido, pela infração cometida de acordo com as condutas previstas nos incisos do art. 162 do CTB.*

Além dessas consequências, caberia crime, na forma do art. 310[1] do CTB.

---

[1] *Art. 310. Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança:*
Penas - detenção, de seis meses a um ano, ou multa.